

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 665/2530

นางกาญจนา พรหมโชติชัย

โจทก์

นายศรี รัตนเสน กับพวก

จำเลย

นายสมศักดิ์ แสงจงเจริญ ทนายจำเลยที่

2 ถึงที่ 4 และที่ 6

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 และที่ 6 ฎีกา มีทางชนะคดีโปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 180)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 6 ร่วมกันชำระเงินจำนวน 330,894.56 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ในต้นเงิน 318,619 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 และที่ 6 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 และที่ 6 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 177,176)

จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 และที่ 6 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์
(อันดับ 168)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าผู้ร้องหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่ต้องชำระตามคำพิพากษา
พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนถึงวันทราบคำสั่งนี้มาวาง
ศาลจนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าผู้ร้องหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่ต้องชำระตามคำพิพากษา
พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนถึงวันทราบคำสั่งนี้มาวาง
ศาลจนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(ยนต์ พिरวินิจ-พลจิตต์ ดีเย็น-เสงี่ยม ทวีชัยการ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ